

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1437/2530	นายปาด พิมพ์สมาน	โจทก์
	นายพิพัฒน์ พิมพาพันธ์ กับพวก	จำเลย
	นายปาด พิมพ์สมาน โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 204, มาตรา 224

ความว่า ด้วยปรากฏว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งฉบับลงวันที่6 ตุลาคม 2530 ของโจทก์พิมพ์ข้อความบางตอนผิดพลาดและบกพร่องโจทก์จึงขอแก้ไขคำร้องฉบับดังกล่าวตั้งรายละเอียดปรากฏในคำร้อง

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 235)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ใหม่ตามรูปคดี

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ใหม่เฉพาะในข้อหาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสำหรับจำเลยทั้งสิ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่2 กันยายน 2530

โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 5 ตุลาคม 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในวันเดียวกัน
นั้น (อันดับ 230)

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ฯลฯ (อันดับ
231)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 235)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นการขอแก้ไขถ้อยคำที่พิมพ์ผิดพลาดในคำร้องอุทธรณ์
คำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้น ไม่ใช่แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นแห่งคดี แต่ยื่นเมื่อพ้น
กำหนดอายุความอุทธรณ์คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
224 จึงให้รับรวมสำนวนไว้เป็นคำแถลงการณ์ประกอบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2530

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นการขอแก้ไขถ้อยคำที่พิมพ์ผิดพลาดในคำร้องอุทธรณ์
คำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้น ไม่ใช่แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นแห่งคดี แต่ยื่นเมื่อพ้น
กำหนดอายุความอุทธรณ์คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
224 จึงให้รับรวมสำนวนไว้เป็นคำแถลงการณ์ประกอบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2530

(สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>